



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

ORDEN MAE/813/2026, de 18 de agosto, por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Vega de Valcarce (León).

Examinado el expediente instruido con motivo de la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Vega de Valcarce, en la provincia de León, del cual son los siguientes sus

ANTECEDENTES DE HECHO

I.— Con fecha 12 de julio de 2022, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León solicita a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que se autorice el inicio del expediente de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Vega de Valcarce, en la provincia de León.

II.— El 1 de agosto de 2022, por Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se autoriza al Servicio Territorial de Medio Ambiente de León, para que inicie el expediente de clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Vega de Valcarce.

III.— Tras la designación de ingeniero operador y el estudio pormenorizado de los antecedentes documentales sobre la existencia de vías pecuarias en el término municipal y colindantes, con fecha 22 de mayo de 2024, se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León, anuncio sobre los trabajos de clasificación previstos para el día 8 de julio de 2024. Copia de la publicación es trasladada al Ayuntamiento de Vega de Valcarce para su exposición en el tablón de anuncios y para su conocimiento a la Jefatura Territorial de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de Lugo de la Xunta de Galicia, el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de León de la Junta de Castilla y León, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de León de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de León, la Cámara Agraria Provincial de León, los Ayuntamientos de Balboa, Barjas, Cervantes, Piedrafita de Cebreiro, y Trabadelo, y las Juntas Vecinales de Argenteiro y Treita, Ambasmestas, La Faba-Bargelas, El Castro-Laballós, Las Herrerías, La Braña, Samprón, La Laguna-Cernada, San Tirso-Las Lamas, Lindoso, Moñón, La Portela de Valcarce, Ransinde, Ruitelán, San Julián, Sotogayoso, y Villaside.

IV.— El 8 de julio de 2024, tras efectuar el apeo de las vías pecuarias del término municipal según lo previsto, se levantó Acta en el que se recoge la existencia de la vía pecuaria «Cañada Real Coruñesa».

V.— Con fecha 1 de agosto de 2024, se publicó anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León relativo a la Propuesta de clasificación de las vías pecuarias de Vega de

Valcarce, sometiendo el expediente a información pública. Asimismo, los documentos fundamentales del expediente se publicaron en el apartado correspondiente de la página web de la Junta de Castilla y León para su consulta y efectuar el trámite de participación ciudadana. Se realizó comunicación sobre la Propuesta de clasificación para su conocimiento a la Jefatura Territorial de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de Lugo de la Xunta de Galicia, el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de León de la Junta de Castilla y León, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de León de la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de León, la Cámara Agraria Provincial de León, los Ayuntamientos de Balboa, Barjas, Cervantes, Piedrafita de Cebreiro, Trabadelo, y Vega de Valcarce,, y las Juntas Vecinales de Argenteiro y Treita, Ambasmestas, La Faba-Bargelas, El Castro-Laballós, Las Herrerías, La Braña, Samprón, La Laguna-Cernada, San Tirso-Las Lamas, Lindoso, Moñón, La Portela de Valcarce, Ransinde, Ruitelán, San Julián, Sotogayoso, y Villasinde.

VI.— Con fecha 8 de noviembre de 2024, el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de León certifica que, cumplido el trámite de información pública, no se han recibido alegaciones.

VII.— Con fecha 7 de febrero de 2025, la Jefa del Área de Prevención y Extinción de Incendios Forestales y de Gestión Forestal del Servicio Territorial del Medio Ambiente de León, manifiesta su conformidad con lo actuado en el expediente de clasificación, que recoge la siguiente vía pecuaria en el término municipal de Vega de Valcarce:

1. Cañada Real Coruñesa.

Con rumbo general Noroeste, conecta los términos municipales de Trabadelo, Vega de Valcarce, y Pedrafita do Cebreiro, este último perteneciente a la provincia de Lugo.

- Anchura variable, máxima aproximada de 75 metros.
- Longitud aproximada dentro del término municipal de Vega de Valcarce de 16.630 metros.

Procedente del término municipal de Trabadelo, se interna en el de Vega de Valcarce por el anejo de La Portela, coincidiendo su tránsito con el Camino de Santiago Francés, y antiguo Camino Real de Castilla. A los 215 metros, se une a la carretera N-6 durante 80 metros, para volver a separarse de ella por la derecha. Pasa por debajo del puente de la A-6 para unirse a un camino, antiguo trazado de la carretera, durante 340 metros, y vuelve a integrarse en la carretera N-6. Después de un kilómetro, se incorpora a la localidad de La Portela por la calle Carretera Nacional VI. Sale de la localidad por la carretera N-6, recorre 350 metros, y deja la carretera N-6 para tomar la LE-N-006A, que se desvía por la izquierda hacia la localidad de Ambasmestas. Recorre esta localidad sin abandonar la carretera, y por ella llega hasta Ambascasas, barrio de la localidad de Vega de Valcarce. A la entrada de Ambascasas, se separa por la derecha la carretera a Moñón, pero la vía pecuaria continúa sin desviarse de la carretera LE-N-006A. Llega hasta el núcleo de la población de Vega de Valcarce, que cruza, para dirigirse con rumbo Noroeste hacia la localidad de Ruitelán. Después de 1,4 kilómetros, se le incorpora por la derecha la carretera N-6. Llega a la localidad de Ruitelán, la atraviesa, y a los 680 metros alcanza el cruce hacia la localidad de Herrerías, por donde se transcurre el Camino de Santiago Francés; la vía pecuaria continúa sin separarse de la carretera LE-N-006A hasta alcanzar una curva donde se encontraba antiguamente la Casilla de Camineros. Avanza por la carretera, dejando la localidad de Herrerías a unos 100 metros a la izquierda.

Después de recorrer 900 metros, se le separa por la izquierda un camino que se dirige hacia Herrerías, pero la vía pecuaria continúa por la carretera. Tras 1,3 kilómetros desde dicho desvío, llega a la localidad de Las Lamas, la cruza, y recorre 690 metros para girar hacia la derecha, y pasar por debajo del viaducto de Las Lamas de la carretera A-6. Cruza el cauce Regueiro de Pena Cerveira, gira 180 grados mientras cruza de nuevo el viaducto de Las Lamas de la carretera A-6, y continúa con rumbo Norte. Después de 1,1 kilómetros del segundo cruce con el viaducto, toma el trazado de la antigua carretera N-6 que se separa por la izquierda. Desciende levemente, avanza con rumbo Norte hasta llegar al viaducto de Laballós de la A-6, y cruza el cauce Regueira Río Oscuro, donde comienza un ligero ascenso. Recorre 1,1 kilómetros, y cambia de dirección para cruzar el viaducto Río Lamas de la A-6. Cruza el viaducto, recorre 70 metros, y alcanza una pista que discurre perpendicular a la vía pecuaria. Cruza la pista, y asciende hasta alcanzar la antigua carretera N-6, actual LE-N-006A, por la que llega a la localidad de El Castro después de recorrer unos 450 metros. Discurre 1,7 kilómetros sin separarse de la carretera, y abandona la provincia de León, pero incorporarse al término municipal de Pedrafita do Cebreiro (provincia de Lugo).

VIII.— Con fecha 24 de febrero de 2025, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León eleva el expediente completo a la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, a los efectos de continuar su tramitación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.— La resolución del presente expediente es competencia de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, en virtud de lo dispuesto en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León; el Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías; el Decreto 14/2026, de 29 de junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Energía; y de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

II.— El artículo 7 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, señala que la clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo, en virtud del cual se determinan la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria.

La potestad de clasificación de las vías pecuarias corresponde a las Comunidades Autónomas, tal y como señala el apartado b) del artículo 5 de la citada Ley la que, por otra parte, reconociendo la condición originaria de las que se encuentran sin clasificar, prescribe la necesidad de llevarla a cabo.

III.— Examinado el expediente instruido al efecto, se observa el cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma exigidos por la normativa vigente aplicable, sin que se aprecien motivos que aconsejen su desaprobación.

Vistas, la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, así como las demás disposiciones vigentes de general aplicación.

En su virtud, esta Consejería de Medio Ambiente y Energía, de conformidad con la Propuesta elevada por la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal,

ACUERDA

Aprobar la clasificación de las vías pecuarias del término municipal de Vega de Valcarce, en la provincia de León, de acuerdo con las descripciones de la presente Orden y cuanto consta en el expediente tramitado por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejería de Medio Ambiente y Energía en el plazo de un mes de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Por otra parte, podrá ser impugnada directamente mediante la interposición del correspondiente recurso contencioso administrativo ante la Sala de igual denominación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.1, 14, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

El cómputo del plazo para la interposición de ambos recursos se iniciará a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden el Boletín Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 18 de agosto de 2026.

La Consejera,

Fdo.: MARÍA GONZÁLEZ CORRAL

